الهداية والكافى والمبسوط وغيرهم ونقله فى المحيط والذخيرة والبدائع والكرمانى عن محمد لكن قال الزيلعى وقياس قول محمد أن يعتبر الوجوب فيه بحسابه من الدم انتهى وكذا الحكم فى الوجه على مانص عليه فى المبسوط والوجيز وغيرهما وأما فى خزانة الاكمل وان غطى ثلث رأسه أو ربعه لاشئ عليه بخلاف الحلق فهو شاذ مخالف لكلام غيره بل لكلامه أيضا لانه قال فى موضع آخر وبتغطية ربع وجهه أو ربع رأسه يجب عليه مايجب بكله اللهم الا أن يقال أراد بقوله لاشئ عليه اى من الدم لامن الصدقة ويكون بناء على قولهما لاعلى قول الامام الاعظم والله أعلم ثم لو غطى رأس محرم أو وجهه وهو نائم يوما كاملا فعلى المحرم الذى حصل له الارتفاق دم جنم ان كان لغير عذر وان كان لعذر دم تخيير (ولو عصب من رأسه أو وجهه أقل من الربع) أى يوما أو ليلة (فعليه صدقة) أى انفاقا (ولو حمل على رأسه مما يقصد به التغطية) اى بحسب الالف والعادة (لزمه الجزاء) اى من الدم والصدقة (وان كان مما لا يقصد به ذلك) اى التغطى (كاجانة) بكسر الهمزة وتشديد الجيم اى مركن (او عدل) بكسر العين وقد تفتح اى احد شقى حمل الدابة (اوجوالق) اى خيش او خيشة وتقدم ذكره (اومكتل) بكسر الميم وفتحها اى مايكتال فيه مما يصنع من خوص (اوطاسة) وهى اناء يشرب منه على مافى القاموس والمعروف انها ظرف خاص من نحاس اوصفر (اوطست) بسين مهمله واما بالمعجمة فعجمة (اوحجر اومدر اوصفر اوحديد اوزجاج اوخشب ونحوها) اى من فضة وذهب وورق مما يغطى كل رأسه او بعضه (فلا بأس به) لكن تركه أفضل لمخالفة ظاهر السنة (ولاشئ عليه) اى من الدم والصدقة (ولو غطى رأسه بطين لزمه الجزاء وان خضبه بالحناء) اى وحصل به التلبيد (فعليه فديتان فدية للتغطية وأخرى للتطيب) وكذا اذا لطخه بالصندل بأن بقى حرمه مما يقى حره وبرده (وهذا) اى الحكم بتعدد الجزاء (ان كان الحناء) اى ونحوه من الطيب (جامدا) اى مغطيا (وان كان مائعا فلا شئ عليه للتغطية) وزاد فى الكبير لعدم حصولها وفيه انه لا محصول لهذه الزيادة كما لايخفى على ارباب الافادة فالصواب أن يقال فلاشئ عليه الاجزاء الطيب دون التغطية (ولو لبد رأسه) أى من غير طيب (فعليه الجزاء) كما فى جوامع الفقه والتلبيد هو أن يأخذ شيأ من الصمغ والحطمى والآس ويجعله فى اصول الشعر ليتلبد (وليس للمرأة أن تنتقب) أى تلبس النقاب وهو البرقع (وتغطى وجهها) أى بأى شئ كان (فان فعلت) أى ماذكر من تغطية الوجه (يوما فعليها دم وفى الاقل صدقة) كما صرح به فى الجوهرة

﴿ فصل فى لبس الخفين اذا لبسهما قبل القطع فدم ﴾ وفيه ان بعد القطع مايسمى حفا فالعبارة المحررة ان لبسهما يوما فعليه دم وفى اقل من يوم صدقة) وكذا حكم الليل كله أو اقله (وان لبسهما بعد القطع أسفل من موضع التراك) وهو الكعب الذى فى وسط القدم فلا شئ عليه أى عندنا واغرب الطبرى والنووى والقرطبى فحكوا عن أبى حنيفة انه يجب عليه الفدية اذا لبس الخفين بعد القطع عند عدم النعلين كذا نقله المصنف والصواب عند وجود النعلين لما حكى الطبرى ايضا عن ابى حنيفة أنه اذا كان قادرا على النعلين لايجوز له لبس الخفين ولو قطعهما لكن هذا كله خلاف المذهب ولعله رواية عنه الا أنه قال فى المطلب الفائق وهذه الرواية ليس لها وجود فى المذهب بل هى مفتعلة انتهى وفيه ان نسبة الافتعال الى العلماء غير مناسبة وكذا ادعاء الاحاطة المستلزمة لنفى الرواية فى المسئلة نعم فى منسك عزبن جماعة وان شاء قطع الخفين

فيها معاشى (اللهم) اصلح لى آخرتى التى فيها معادى واجعل الحياة زيادة لى فى كل خير واجعل الموت راحة لى من كل شر واكفنى فى دنياى وآخرتى مما كفيت به أولياءك وخيرتك من عبادك الصالحين (اللهم) انى أستودعك دينى ومالى وقلبى وبدنى وخواتيم عملى ووالدى وأولادى واحفادى واخوانى واخواتى وجميع ما أنعمت به على وعليهم وصل على محمد وآله واجعلنا واجعلهم فى كنفك وأمنك وحفظك وحياطتك وكفايتك وسترك وذمتك وجوارك وودائعك يامن لاتضيع ودائعه ولاتخيب سائله ولاتنفد ماعنده